GOB-09 · Gobierno digital y transparencia

Ley que garantiza el acceso a servicios públicos digitales por canales móviles y de mensajería con estándares obligatorios de accesibilidad y pertinencia lingüística, modificando la Ley 28530

Obliga a que los servicios públicos de mayor demanda estén disponibles en canales móviles y de mensajería instantánea, cumplan el nivel AA de las pautas WCAG 2.2, se ofrezcan en lenguas originarias donde sean predominantes y mantengan un canal asistido.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Transformación Digital, Cohesión Social, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

La forma predominante de acceso a Internet en el Perú es el teléfono móvil, especialmente en zonas rurales y en hogares de menores ingresos, donde la conexión fija sigue siendo minoritaria (25,0% de hogares rurales con Internet en el primer trimestre de 2026, según el INEI). Sin embargo, muchos servicios públicos digitales están diseñados para computadoras de escritorio, requieren formularios extensos o adjuntar archivos, y no funcionan bien en pantallas pequeñas o con conexiones de baja velocidad. En materia de accesibilidad, la Ley 28530 (2005) obliga a que los portales de las entidades sean accesibles para personas con discapacidad, y el DS 029-2021-PCM incluye la accesibilidad como característica de los servicios digitales, pero no existe una referencia legal a un estándar técnico verificable (como las pautas WCAG del W3C), ni obligación de auditoría, ni cobertura expresa de aplicaciones móviles y canales de mensajería. Tampoco se ha articulado con la Ley 29735 de lenguas originarias, pese a que millones de peruanos tienen una lengua materna distinta del castellano. La Unión Europea (Directiva 2016/2102) y España (RD 1112/2018) exigen accesibilidad verificable de sitios web y aplicaciones públicas con auditorías y declaraciones de accesibilidad.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES POR CANALES MÓVILES Y DE MENSAJERÍA CON ESTÁNDARES OBLIGATORIOS DE ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA LINGÜÍSTICA, MODIFICANDO LA LEY 28530

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso universal a los servicios públicos digitales mediante canales móviles y de mensajería instantánea, con estándares obligatorios de accesibilidad, usabilidad y pertinencia lingüística.

Artículo 2. Diseño móvil primero

2.1 Los servicios digitales de las entidades públicas se diseñan para ser plenamente utilizables desde dispositivos móviles y con conexiones de baja velocidad.
2.2 La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica anualmente la relación de los servicios de mayor demanda por nivel de gobierno, los cuales deben estar disponibles en canal móvil.

Artículo 3. Canales de mensajería instantánea

3.1 Las entidades pueden prestar servicios de información, orientación, citas, consulta de estado de trámites y notificaciones informativas a través de aplicaciones de mensajería instantánea de uso masivo, bajo los lineamientos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
3.2 El uso de estos canales respeta la neutralidad tecnológica, no sustituye la casilla electrónica para notificaciones con efectos jurídicos y se sujeta a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
3.3 Las cuentas oficiales son verificadas y se publican en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE) para prevenir suplantaciones.

Artículo 4. Estándar de accesibilidad

4.1 Los portales, aplicaciones móviles y servicios digitales de las entidades cumplen, como mínimo, el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2 del World Wide Web Consortium, o la versión posterior que apruebe la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
4.2 Cada entidad publica una declaración de accesibilidad y un canal para reportar barreras, que deben atenderse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

Artículo 5. Pertinencia lingüística

En los ámbitos donde una lengua originaria sea predominante conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú, las entidades ofrecen la información esencial de sus servicios digitales de mayor demanda en dicha lengua, en coordinación con el Ministerio de Cultura y en el marco de la Ley 29735.

Artículo 6. Canal asistido y no exclusión

La digitalización de un servicio no elimina la atención presencial o telefónica asistida. Ningún servicio público puede condicionarse exclusivamente a la tenencia de un teléfono inteligente o a una aplicación específica.

Artículo 7. Auditoría y seguimiento

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, realiza auditorías muestrales de accesibilidad y publica anualmente sus resultados en formato abierto.

Artículo 8. Modificación de la Ley 28530

Incorpórase una Disposición Complementaria Final a la Ley 28530, con el texto siguiente: "Estándar técnico de accesibilidad. La obligación de accesibilidad de los portales de las entidades públicas comprende sus aplicaciones móviles y canales digitales, y se verifica conforme al estándar técnico que establece la ley que garantiza el acceso a servicios públicos digitales por canales móviles."

Primera. Disposición Complementaria Final

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa (90) días hábiles, con refrendo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura.

Segunda. Disposición Complementaria Final

La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Transitoria

Las entidades adecúan sus portales y aplicaciones existentes al estándar del artículo 4 en un plazo de veinticuatro (24) meses para el Poder Ejecutivo y de treinta y seis (36) meses para los gobiernos regionales y locales. Los nuevos desarrollos lo cumplen desde la vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La adecuación de portales y aplicaciones a WCAG 2.2 AA tiene un costo moderado si se incorpora en el diseño, y mayor si se corrige a posteriori; por eso se exige de inmediato para nuevos desarrollos y gradualmente para los existentes. La plataforma GOB.PE, que concentra gran parte de los contenidos del Poder Ejecutivo, permite economías de escala. Beneficios: inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores, poblaciones rurales y hablantes de lenguas originarias; mayor uso efectivo de los servicios digitales y menor demanda presencial. La verificación de cuentas oficiales reduce estafas por suplantación del Estado. Costo fiscal estimado: bajo.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 28530 (incorpora una disposición complementaria final). Complementa el Decreto Legislativo 1412, la Ley 29973 y la Ley 29735.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los 50 servicios digitales de mayor demanda del Poder Ejecutivo cumplen WCAG 2.2 AA según auditoría publicada, y al menos 20 de ellos cuentan con información esencial en quechua y aimara.

Normas relacionadas

• Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28530.pdf

• Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29973.pdf

• Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29735.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2016/2102, sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility

• España: Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699

• Reino Unido: Government Digital Service (GDS) y Service Standard — https://www.gov.uk/service-manual/service-standard

Fuentes

• W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

• INEI, nota de prensa: el 62,7% de los hogares tuvo conexión a Internet en el I trimestre de 2026 — https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-09.html